

1001653-25.2022.8.26.0236

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Rescisão / Resolução

Magistrado: Wellington Barizon

Comarca: Ibitinga

Foro: Foro de Ibitinga

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... vício oculto de histórico de roubo em 08/04/2017, bem como a repintura da tampa traseira e lateral esquerda, sendo que o interessado desistiu da compra; (iv) notificou extrajudicialmente ré em 16.03.2022, que ofereceu contra-notificação informando que não iria tomar qualquer providência pra resolução do impasse.

Nesse cenário e discorrendo sobre o direito aplicável, requereu a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibitinga

Foro de Ibitinga

2ª Vara Cível

Rua Prudente de Moraes, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-103

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1001653-25.2022.8.26.0236 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001653-25.2022.8.26.0236

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Rescisão / Resolução

Requerente:

Rodrigo Colturato Chagas

Requerido:

Graciano R. Affonso S/A Veículos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Wellington Barizon

Vistos.

Trata-se de ação de rescisão contratual por vício oculto c.c pedido de reparação por danos materiais e morais ajuizada por Rodrigo Colturato Chagas em face de Graciano R. Affonso S/A Veículos.

Alega a parte autora que: (i) em 28/01/2021 adquiriu junto à concessionária ré, o veículo ONIX 1.4 AT LT - COR BRANCA - PLACA FYX1529, conforme nota fiscal anexa; (ii) foi informado que o veículo tinha procedência e encontrava-se em perfeito estado de funcionamento e conservação, além de ter garantia de funcionamento de câmbio e motor, não havendo no momento da compra qualquer defeito de identificação aparente e imediata; (iii) em fevereiro do corrente ano, o autor anunciou a venda do veículo pelo preço de mercado (R\$ 52.518,00), aparecendo interessado, que solicitou uma vistoria cautelar, sendo constatado vício oculto de histórico de roubo em 08/04/2017, bem como a repintura da tampa traseira e lateral esquerda, sendo que o interessado desistiu da compra; (iv) notificou extrajudicialmente ré em 16.03.2022, que ofereceu contra-notificação informando que não iria tomar qualquer providência pra resolução do impasse.

Nesse cenário e discorrendo sobre o direito aplicável, requereu a procedência da ação para que a ré seja condenada a ressarcir o o valor integral do veículo do autor, conforme tabela FIPE de fevereiro de 2022, qual seja, R\$ 52.518,00 (cinquenta e dois mil, quinhentos e dezoito reais), devidamente atualizado desde a constatação do vício oculto (16.02.2022), até a efetiva liquidação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O réu apresentou contestação oportunidade na qual informou que: (i) na data da aquisição, o requerente sabia o estado do veículo em que ele se encontrava, seja em relação ao sinistro havido, seja em relação à lataria, tanto que fez seguro, no qual é obrigatório laudo de vistoria pela seguradora; (ii) competia ao autor examinar a documentação do veículo para constatar a sua procedência ou ter solicitado o laudo de vistoria na data da compra, não podendo agora alegar que desconhecia que o veículo foi objeto de sinistro; (iii) tais “restrições” não acarretam a desvalorização do veículo, pois a maioria dos veículos seminovos tem reparos na lataria, muitas vezes causados por um simples arranhão, bem como a anotação de furto/roubo foi baixada; (iv) o requerente busca o enriquecimento ilícito, pois, comprou o veículo por R\$ 42.000,00 e pretende o ressarcimento de R\$ 52.518,00, além de indenização por danos morais, que são indevidos. Nesse sentido, bateu pela improcedência do pedido. Juntou procuração (p.46)

Intimadas acerca das provas a produzirem (p.90/91), a parte autora pleiteou pelo depoimento pessoal e testemunhal, enquanto a ré pugnou pela oitiva de testemunhas.

Pela decisão de p.98/99, foram afastadas as provas requeridas, diante da possibilidade de julgamento antecipado.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Acerca do capítulo concernente aos pressupostos de admissibilidade, observo que se encontram presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, de modo que cumpre reconhecer à parte requerente o direito a um provimento jurisdicional de mérito.

O pedido comporta julgamento no estado em que se encontra, pois prescindível a produção de outras provas, pois desnecessárias além daquelas constantes nos autos (CPC, art. 355, I).

E no mérito, o pedido não procede.

Inicialmente, cumpre consignar que se trata de lide na qual encontra aplicabilidade o CDC, eis que as partes se enquadram nas figuras descritas nos artigos 2º e 3º da lei supra.

Entretanto, não é o caso de inversão do ônus probatório, visto que a parte requerente não é insuficiente para produzi-la (CDC, art.6, VIII).

Trata-se de alegação de existência de vício oculto em veículo adquirido pelo autor, consistente em re-pintura de lataria e anotação de furto/roubo.

O ponto controverso reside na possibilidade de desfazimento do negócio, pautada no dever de informação, diante dos vícios apontados pela parte autora.

Em que pese as alegações do autor, não vislumbro ser o caso de desfazimento do negócio jurídico em questão, com a restituição integral do valor de mercado do bem,

sob pena de enriquecimento sem causa e violação à força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

Primeiro porque a parte autora teve plenas condições de vistoriar detalhadamente o carro e de promover pesquisas abrangentes sobre a sua origem. É pessoa jovem e esclarecida (dentista) que não pode, depois de mais de um ano de uso do bem, pretender desfazer o negócio, sob a alegação de vícios ocultos que o desvalorizam.

Nesse sentido, anoto, inclusive, que o autor pagou a quantia de R\$ 42.000,00 pelo veículo, e, um ano após a compra, deseja vendê-lo por R\$ 52.518,00, alegando que não conseguiu tal preço por causa do vício presente no veículo.

Segundo porque não há comprovação de que os alegados vícios ensejam o decréscimo apontado pelo autor, acarretando significativa desvalorização em relação ao valor pago pelo bem, de modo que pudesse ter sofrido prejuízo, sendo necessário seu desfazimento. Nesse ponto, relevante notar que sequer houve comprovação de recusa à contratação de cobertura securitária ao preço de mercado do veículo, sendo, ainda, que o veículo encontra-se em perfeitas condições de uso.

Não por outra razão, já decidi a jurisprudência:

Bem móvel. Permuta com torna de veículos usados. Alegação pelo autor de vício oculto no bem adquirido, ou seja, histórico de roubo/furto e venda em leilão. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Diferença apenas em relação à permuta. Relação de consumo. Veículo adquirido pelo autor de comerciante de veículos, sem avarias ou qualquer impedimento ao negócio, sequer prova de depreciação. Recurso não provido, com observação. O veículo adquirido junto à comerciante teve anotação de leilão por histórico de furto/roubo, sem qualquer constatação, contudo, de avarias e, principalmente, sem demonstração de impedimento de negociação ou mesmo da depreciação alegada. Daí porque não cabe redução do valor do bem recebido em permuta. (TJ-SP - AC: 10136497420208260564 SP 1013649-74.2020.8.26.0564, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 14/07/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2021)

Destarte, na hipótese dos autos, os alegados vícios não são capazes de gerar a nulidade do referido negócio jurídico, e conseqüentemente, o dano moral pleiteado. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, julgo improcedentes os pedidos formulados por Rodrigo Colturato Chagas em face de Graciano R. Affonso S/A Veículos.

Em razão da sucumbência, arcará o autor com o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º).

Em caso de recurso de apelação, ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (CPC, art. 1.010, § 1º). No mesmo sentido, recurso adesivo. Após, subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal competente, com nossas homenagens e cautelas de estilo. Com o advento da Lei n. 13.105/2015, o juízo de admissibilidade é efetuado pelo juízo ad quem, na forma do artigo 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: "após as formalidades previstas nos §§1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade". Advirto as partes das possíveis penalidades em caso de oposição de embargos de declaração meramente protelatórios (CPC, art. 1.026, § 2º).

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Ibitinga, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA